

НОВОЕ В САНИТАРНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ЧТО ИЗМЕНИТСЯ с 1 МАРТА 2021 ГОДА?

**Коллектив юристов: Савченко Наталья Анатольевна, Потемкина
Елизавета Алексеевна**

1 марта 2021 года в России вступил в силу новый нормативный правовой акт, регулирующий работу похоронной отрасли - [Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических \(профилактических\) мероприятий"](#). Этот документ заменил Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 июня 2011 г. N 84 "Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", отмененное в соответствии с [Постановлением Правительства РФ от 08.10.2020 N 1631 \(п.81 Приложения\)](#).

Срок действия санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 – до 1 марта 2027 года

Мы подготовили сравнительный обзор данных регламентов, для удобства пользования он занесен в таблицу:

Сравнительная характеристика положений СанПиН 2.1.2882-11 и СанПиН 2.1.3684-21

Кладбища (размещение)	2.1. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий, сооружений, помещений похоронного назначения осуществляются в соответствии с законодательством в области градостроительной деятельности и санитарными правилами и нормативами. 2.2. Не разрешается размещать кладбища на территориях: - первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников; - первой зоны санитарной охраны курортов; - с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов; - со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных; - на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.	50. Кладбища должны размещаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (а именно: вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории – см. п. 2 ст.16 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле") Не разрешается устройство кладбищ на территориях: - первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения, минерального источника, первой зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны курорта; - с выходами на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов; - на берегах озер, рек и других поверхностных водных объектов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей; - со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных.
-------------------------------------	---	---

	2.3. Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов: - санитарно-эпидемиологической обстановки; - градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории; - геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных; - почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению; - эрозионного потенциала и миграции загрязнений; - транспортной доступности. 2.4. Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям: - иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей; - не затопляться при паводках; - иметь уровень стояния	51. Участок, отводимый под кладбище, должен соответствовать следующим требованиям: - иметь уклон в сторону, противоположную от населенных пунктов, открытых водоемов, потоков грунтовых вод, используемых населением для питьевых и хозяйственно-бытовых целей; - не затопляться при паводках; - иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли участок может быть использован только для размещения кладбища для погребения после кремации; - иметь сухую, пористую почву на глубине 1,5 метров и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18%. 52. Кладбище с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: - от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам;
--	--	--

	грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации; - иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18%. 2.5. Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: - от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон в соответствии с санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов; - от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения в соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоисточников.	(уточнено: Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 342-ФЗ) - от водозаборных сооружений на водных объектах, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, в соответствии с требованиями к зонам санитарной охраны водных объектов (уточнено: Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ).
Кладбища (устройство)	2.7. Устройство кладбища осуществляется в	53. При устройстве кладбища должны

	соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом, в котором необходимо предусмотреть следующее: - наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа; - систему дренажа; - обваловку территории; - характер и площадь зеленых насаждений; - организацию подъездных путей и автостоянок; - планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища; - разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища); - канализование, водоснабжение, теплоэлектрооснабжение, благоустройство территории. 2.8. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается	предусматриваться: - водоупорный слой; - система дренажа; - обваловка территории кладбища; - разделение территории кладбища на зоны: ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений; - водоснабжение, водоотведение, теплоэлектрооснабжение, благоустройство территории; - подъездные пути и автостоянки. 54. Площадь участков для размещения мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища.
--	---	--

	строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. 2.9. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. 3.1. Размещение мест захоронения различного типа, в зависимости от вероисповедания и обычаев, целесообразно производить на обособленных специализированных участках кладбища.	
Кладбища (перенос)	4.1. При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается. 4.2. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается. 4.3. Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за	61. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента последнего захоронения. Территория места погребения по истечении двадцати лет с момента последнего захоронения может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на территории места погребения не допускается. (Пункт 6 статьи 16 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ). 62. Производить захоронения умершего на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные

	исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, а также в колумбарные ниши. 4.4. В случаях обнаружения ранее неизвестных мест массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий	могилы.
Колумбарии и стены скорби (размещение)	2.6. Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших следует размещать на специально выделенных участках земли. Допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами территорий кладбищ на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений, садоводческих товариществ, коттеджной застройки, учреждений социального обеспечения населения.	- от многоквартирных жилых домов; индивидуальных жилых домов; детских игровых и спортивных площадок; зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; медицинских, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных организаций; учреждений по предоставлению социальных услуг гражданам; территорий ведения гражданами садоводства и огородничества до колумбариев и стен скорби для захоронения урн с прахом умерших должны составлять не менее 50 метров.
Здания и сооружения, имеющие в составе помещения для хранения тел умерших и подготовки их к	2.10. Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам,	до зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам,

похоронам (размещение)	проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 50 м.	проведения церемонии прощания - не менее 50 метров.
Захоронение	3.2. Захоронение некремированных останков должно производиться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Погребение может осуществляться в могилах, склепах в соответствии с вероисповеданием и национальными традициями. 3.3. Захоронение останков после кремации (праха) в урнах допускается производить в колумбариях и в могилах. 3.4. Повторное захоронение в одну и ту же могилу тел родственника (родственников) разрешается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления по истечении кладбищенского периода (время разложения и минерализации тела умершего) с момента предыдущего захоронения, с учетом состава грунта, гидрогеологических и климатических условий	56. Перевозка умершего к месту захоронения должна осуществляться с использованием автокатафалка (был специализированный транспорт), который после перевозки умершего должен подвергаться хозяйствующим субъектом, владеющим автокатафалком, уборке и дезинфекции после каждой перевозки. 57. Погребение трупов, а также патолого-анатомических, анатомических отходов, инфицированных возбудителями инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и инфекций неясной этиологии, допускается в оцинкованных герметически гробах, запаянных непосредственно в патолого-анатомическом отделении медицинской организации. 58. При перевозке и (или) погребении тела человека, умершего от инфекционного

	мест захоронения. 3.5. Захоронение в склепах производится в гробах, саркофагах или урнах с прахом после кремации. Склеп оборудуется вентиляционной шахтой и полом с дренирующим слоем. 3.6. Ингумационное захоронение в братских, семейных (родовых) могилах допускается с учетом гидрогеологических, климатических условий, высоты стояния грунтовых вод мест захоронения. 3.7. Перевозка умерших к месту захоронения осуществляется специализированным транспортом. Допускается использование другого вида автотранспорта для перевозки умерших, за исключением автотранспорта, используемого для перевозки пищевого сырья и продуктов питания. После перевозки и захоронения умерших транспорт должен в обязательном порядке подвергаться уборке и дезинфекции дезинфекционными средствами, разрешенными к применению в установленном порядке. 3.8. Для возможности захоронения на территории Российской Федерации тел умерших, доставленных из других государств, необходимо представить	заболевания, представляющего опасность для окружающих, или от инфекции неясной этиологии, лицом, осуществляющим его транспортирование, должны проводиться мероприятия по санитарной охране территории. (уточнено: Пункт 2 статьи 30 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ и раздел VI Порядка проведения государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением N 299). 59. Патолого-анатомические и анатомические отходы подлежат кремации или захоронению на кладбищах в деревянных ящиках (убрали “на специально отведенном участке кладбища”). 60. Лицо, осуществляющее извлечение останков умершего, обязано продезинфицировать дезинфекционными средствами могилу и засыпать ее землей. Останки умершего из могилы должны переноситься в герметичной таре. Лицо, осуществляющее извлечение останков и их
--	---	--

	документ, подтверждающий отсутствие у умершего особо опасных инфекционных заболеваний и заболеваний неясной этиологии. 3.9. В целях предотвращения распространения особо опасных инфекционных заболеваний трупы инфицированных возбудителями особо опасных инфекций и инфекций неясной этиологии (умерших в лечебных организациях или поступивших в патолого-анатомические отделения для вскрытия), а также патолого-анатомические, операционные отходы, инфицированные возбудителями особо опасных инфекций и инфекций неясной этиологии, направляются на погребение в оцинкованных герметически запаянных гробах непосредственно из патолого-анатомического отделения. 3.10. При направлении на погребение трупа, умершего от особо опасных инфекционных заболеваний или от инфекции неясной этиологии, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории, необходимо получить разрешение органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.	перевозку, должно очистить и продезинфицировать герметичную тару и транспортное средство, используемые для перевозки останков умершего, после завершения соответствующих работ. Работники кладбища, осуществляющие эксгумацию и перезахоронение останков умершего, должны быть привиты против столбняка (уточнено: Пункт 4 статьи 11 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 38, ст. 4736; 2013, N 48, ст. 6165) и пункт 1 Перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 N 825 (Собрание законодательства Российской Федерации, 19.07.1999, N 29, ст. 3766; 2015, N 1, ст. 262). Работодатель обеспечивает проведение дезинфекции специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты, а также очистку и дезинфекцию рабочего инструмента (теперь инвентарь можно выносить за пределы кладбища, запрета нет).
--	---	--

	3.11. Патолого-анатомические, операционные отходы (органы, ткани и другие) подлежат кремации или захоронению на специально отведенном участке кладбища в могилах. 3.12. Захоронение патолого-анатомических, операционных отходов производится в деревянных ящиках. 3.13. Изъятие урн, эксгумация и перезахоронение останков умерших производится в случаях и порядке, установленных действующим законодательством. 3.14. Могила в случае извлечения останков должна быть продезинфицирована дезинфекционными средствами, разрешенными к применению в Российской Федерации, засыпана и спланирована. Останки из могил переносятся в герметичной таре. 3.15. При эксгумации и перезахоронении останков умерших персонал кладбища прививается против столбняка. Дезинфекция спецодежды и обуви (резиновые сапоги, резиновые рукавицы, средства защиты органов дыхания (респираторы) должна осуществляться централизованно. 3.16. Инструмент после	180. Патологоанатомические и органические операционные медицинские отходы класса Б (органы, ткани) подлежат кремации (сжиганию) или захоронению на кладбищах.
--	--	--

	произведения работ, связанных с захоронением и перезахоронением трупов и останков, подлежит обеззараживанию и не должен выноситься за пределы кладбища. Средства для перевозки останков должны быть изготовлены из легкоочищаемых покрытий и подлежат дезинфекции после проведенных работ.	
Крематории	5.1. В составе крематория предусматриваются следующие группы помещений: - помещения приема умерших с тамбуром, вестибюлем, холодильной камерой и помещения для сохранения умерших до кремации; - помещения для кремирования умерших, обработки и хранения с кремационным залом, помещением обработки кремированных останков, хранилищем урн с прахом, помещением газоочистки, ремонтной мастерской, помещениями инженерно-технической службы, санитарно-техническими помещениями, комнатой отдыха и психологической разгрузки. 5.2. Количество кремационных печей в крематориях определяется исходя из количества траурных обрядов, смертности населения. Пропускная способность крематория определяется в среднем из расчета один	63. В крематории должны предусматриваться следующие помещения: - помещение приема умерших с вестибюлем, холодильной камерой; - помещение для сохранения умерших до кремации; - помещение для кремирования умерших; - кремационный зал; - помещение обработки и хранения кремированных останков; - хранилище урн с прахом; помещение газоочистки; - помещения инженерно-технической службы и санитарно-технические. Помещения для людей, участвующих в похоронах, должны быть изолированы от помещений, предназначенных для деятельности обслуживающих работников.

	час на одну кремацию. 5.3. В состав обрядовой и обслуживающей частей крематория необходимо предусмотреть помещения: - входную группу с вестибюлем, санузлами, подсобными и вспомогательными помещениями; - обрядовую с траурным (ритуальным) залом, шлюзом, кабинетом патологоанатома, медицинским, подсобными и вспомогательными помещениями; - выходную группу помещений с комнатой адаптации и холлом; - транспортную группу помещений. 5.4. Помещения для людей, участвующих в похоронах, должны быть изолированы от помещений, предназначенных для работы обслуживающего персонала, и обеспечивать звукоизоляцию от них помещений санузлов и вентиляционных камер (вентиляционных установок). 5.5. При зданиях крематориев следует предусматривать хозяйственный двор со складскими помещениями для хранения крупногабаритных частей и другого оборудования. 5.6. Все помещения, входящие в состав	Все помещения, входящие в состав крематориев, должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Применение систем рециркуляции воздуха не допускается.
--	---	--

	крематориев, необходимо оборудовать системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Применение систем рециркуляции воздуха не допускается.	
Требования к водоснабжению, канализации, санитарной очистке территории кладбищ и других объектов похоронного назначения	6.1. Прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого для хозяйственно-питьевых целей населением городов и других населенных пунктов, по территории санитарно-защитных зон и кладбищ не разрешается. 6.2. Для проведения поливочных и уборочных работ кладбищ и в крематориях необходимо предусмотреть систему водоснабжения самостоятельную или с подключением к водопроводам и водоводам технической воды промышленных предприятий, расположенных от них в непосредственной близости. 6.3. Для питьевых и хозяйственных нужд на кладбищах и других объектах похоронного назначения следует предусматривать хозяйственно-питьевое водоснабжение. Качество воды должно отвечать требованиям санитарных правил для питьевой воды. 6.4. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и	64. По территории кладбищ не допускается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, не предназначенных для водоснабжения зданий, сооружений кладбища и объектов похоронного назначения. На кладбище и других объектах похоронного назначения их владельцем должна быть оборудована система водоснабжения и водоотведения для нужд данных объектов. 65. На кладбище его владельцем должны быть оборудованы контейнерные площадки для накопления ТКО в соответствии с пунктом 3 Санитарных правил. 106. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий

	канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 6.5. Сброс неочищенных сточных вод от кладбищ и крематориев на открытые площадки, кюветы, канавы, траншеи не допускается. 6.6. На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения необходимо предусмотреть зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним. 6.7. Площадки для мусоросборников должны быть ограждены и иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование) – сейчас это перенесено в другой раздел того же СанПиН.	
--	---	--

Резюме:

1. Общие положения по размещению и эксплуатации объектов похоронного назначения не изменились
2. При направлении на погребение тела умершего от особо опасного инфекционного заболевания больше не требуется получать разрешение органа, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор
3. Конкретизирован перечень объектов, расстояние от которых до здания или помещения для хранения тел умерших и подготовки их к

похоронам должно составлять не менее 50 м (например, добавлены медицинские организации) (п. 52)

4. Уточнено понятие “специализированного транспорта” для перевозки умерших к месту захоронения – автокатафалк (п.56)
5. Инструмент после производства работ, связанных с захоронением и перезахоронением тел и останков, разрешено выносить за пределы кладбищ (п. 60)
6. Исключен пункт о необходимости захоронения патолого-анатомических и анатомических отходов на специально отведенных участках кладбищ. Требование о деревянном ящике осталось.